

1500707-52.2019.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Leve

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... seguramente. Nesse sentido: "ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016) "Apelação. Furto qualificado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, ., Centro - CEP 13500-380, Fone: (19) 3524-4722, Rio Claro-SP -

E-mail: rioclaro2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

ASSENTADA E DELIBERAÇÃO

Processo Digital nº:

1500707-52.2019.8.26.0510

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Leve

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3018823/2019 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 3769974 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 3770406 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 3770421 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 3018823/2019 - Central de Polícia Judiciária de Rio Claro - que aglutina - 1º, 2º e 3º Distrito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SHED WILLIAN EVENS

Vítima:

SHED WILLIAN EVENS e outros

Artigo(s):

Art. 129 "caput" e Art. 147 "caput", 69 "caput" todos do(a) CP(Denúncia)

Em 05 de outubro de 2022, às 15 horas e 30 minutos, nesta cidade e Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, no Foro de Rio Claro, na sala de audiências da(o) 2ª Vara Criminal, presentes o(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO, MM. Juiz(a) de Direito, o(a) representante do Ministério Público, Dr. Paulo Vinicius de Camargo Bispo, a dd. Defensora Pública, Dra. Amanda Grazielli Cassiano Diaz, o(a) Réu, SHED WILLIAN EVENS, (Outros nomes: Nome social: Sheila Santos Evens), Brasileiro, Solteiro, Estudante, RG 33915802, CPF 336.846.438-82, pai MARTIM EVENS FILHO, mãe MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS EVENS, Nascido/Nascida 24/06/1982, de cor Branco, natural de Rio Claro - SP, com endereço à AVENIDA 78 A, 864, SÃO MIGUEL, AVENIDA 78 A, CEP 13506-410, Rio Claro - SP, Fone 9-9961.8381, o(a) Vítima, WALTER LUIZ BAROZZI, Brasileiro, Casado, Servidor Público Municipal,

RG 9006144-5, pai ERMELINDO BAROZZI, mãe GENNY COSTA BAROZZI, Nascido/Nascida 14/05/1959, natural de José Bonifácio - SP, AVENIDA 4, 364, fone: 9 9641.9551., GUANABARA 2, AVENIDA 4, Rio Claro - SP e Maria Da Conceição Dos Santos, Brasileira, Separada judicialmente, Servidora Pública Municipal, RG 15569843, mãe Maria Candida dos Santos, Nascido/Nascida 13/05/1964, de cor Branco, natural de Rio Claro - SP, Avenida 15, 146, fone. 9.9691.8381, Saúde, CEP 13500-330, Rio Claro - SP. Aberta a audiência, com as formalidades legais, passou o(a) MM. Juiz(a) de Direito a tomar os depoimentos das vítimas e, em seguida, foi(ram) o(s) réu(s) interrogado(s), tudo gravado por meio de sistema audiovisual. Não havendo óbice na utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. A seguir, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução. DADA A PALAVRA ao Dr. Promotor e à Dra. Defensora,, em Alegações Finais, por eles foi requerida a improcedência da pretensão punitiva, com a absolvição do réu nos termos do art 386, VII do CPP. As alegações seguem gravadas em arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. SHED WILLIAN EVENS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 129, "caput", e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta de 18h, na Avenida 78 A nº 846, Bairro São Miguel, Cidade de Rio Claro - SP, nesta Comarca, teria ofendido a integridade corporal de Walter Luiz Barozzi, causando-lhe as lesões corporais dolosas de natureza leve. Boletim de ocorrência (fls. 02/03) e laudo de exame de corpo de delito (fls. 27/28). A denúncia foi recebida (fls. 74/75). O réu foi citado (fls. 83) e apresentou resposta escrita (fls. 87/88). Superada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais. O Ministério Público e a Defesa pugnaram pela absolvição pela fragilidade do quadro probatório. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Trata-se de crimes de lesão corporal e ameaça. A ação penal é improcedente. A materialidade dos delitos está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03) e laudo de exame de corpo de delito (fls. 27/28). A autoria, no entanto, não foi demonstrada a contento. Ouvido perante a autoridade policial, o réu declarou que na data dos fatos teve uma discussão com o companheiro de sua genitora, Walter. Informou que, por ele ser homossexual, Walter fica constantemente o assediando e dizendo palavras chulas. Afirmou que durante a discussão arremessou uma cadeira contra ele e ele retirou um canivete de seu bolso e o ameaçou de morte, em seguida, sua genitora entrou na frente e Walter o lesionou no antebraço, causando um corte. Relatou que Walter possui diversos objetos cortantes e o ameaça constantemente, bem como fica mostrando suas partes íntimas e dizendo que irá "comer" o ânus dele e de sua mãe. O declarante informou que reside com sua genitora em uma residência na avenida 78 A, 864, Bairro São Miguel e o autor reside em um "barraco" no fundo dessa residência. Sua Genitora trabalha na junta militar e Walter no DAAE. Afirmou que Walter incentiva sua mãe a realizar ligações clandestinas. Informou que Walter já teve relações com sua genitora. O declarante se encontra desempregado e por esse motivo não tem onde morar, a não ser na residência de sua genitora. (fls. 04). Em juízo, manteve praticamente a mesma versão, apresentando versão por deveras confusa (SAJ). A vítima Walter Willian Evens declarou que tem um relacionamento com Conceição, genitora de Shed Willian Evens. Acredita que por ciúme ele deu tapa na sua mãe e o agrediu com uma cadeira nas costas. Chegou a agredi-lo também, sabendo que ele machucou o braço. Não narrou ameaças (SAJ). A testemunha comum Maria da Conceição dos Santos, genitora do réu, disse que todos tiveram um desentendimento familiar e que as agressões e ofensas foram mútuas. Atualmente todos vivem bem (SAJ). De rigor a absolvição do réu. As provas não foram suficientes para a condenação. Daquilo que se extraiu dos autos, percebe-se que no entrevero em questão ocorreram agressões mútuas, não havendo como se determinar quem teria dado início a elas. Ameaças sequer foram descritas na denúncia. Réu e vítima restaram machucados. A genitora do réu, única testemunha presencial, não foi capaz de descrever os fatos de forma clara. Assim, as provas colhidas foram insuficientes para a condenação. Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ser o réu culpado não bastam para ensejar um decreto condenatório,

exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo". Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação do réu, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente. Nesse sentido: "ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016) "Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016) Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo". Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra SHED WILLIAN EVENS para ABSOLVÊ-LO da acusação de ter praticado os crimes previstos no artigo 129, "caput", e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, o que o faço nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Publique-se. Intimem-se." Sentença publicada em audiência. Saem cientes e intimados os presentes. Pelo representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença. Pelo RÉU e DEFENSORA foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi dito: Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data. Regularize-se o sistema informatizado. Oficie-se ao IIRGD comunicando a absolvição. Expeça-se certidão de honorários, se o caso, pelo valor máximo da tabela. Expeça-se o necessário. Oportunamente, archive-se. Saem intimados os presentes. NADA MAIS. Eu, _____ Juliana Francisco, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, §1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

MM. Juiz(a):

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a). Defensor(a):

Réu: